

1501488-42.2022.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Erika Dalaruvera de Moraes Almeida

Comarca: Poá

Foro: Foro de Poá

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante -

2172364/2022 - Delegacia de Polícia de Poá, 25767454 - Delegacia de Polícia de Poá

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Wiliam Rogerio Adão da Silva

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Erika ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Poá

Foro de Poá

1ª Vara Criminal

Av. Nove de Julho, 478, Poá-SP - cep 08550-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501488-42.2022.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501488-42.2022.8.26.0616 - 695/2022

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante -

2172364/2022 - Delegacia de Polícia de Poá, 25767454 - Delegacia de Polícia de Poá

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Wiliam Rogerio Adão da Silva

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Erika Dalaruvera de Moraes Almeida

Vistos.

WILIAN ROGERIO ADÃO DA SILVA foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 27 de junho de 2022, por volta das 2h50min, na Rua

Dom Pedro II, nº 346, Vila Amélia, nesta Comarca de Poá, trazia consigo para fins de entrega a consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: 89 porções de cocaína, pesando 69,86g e 25 porções de cocaína, em material sólido particulado, pesando 7,23g.

O acusado foi notificado e apresentou defesa prévia (fls. 121, 127/129).

A denúncia foi recebida em 29 de julho de 2022 (fls. 130).

O réu foi citado (fls. 155).

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelas partes, ocasião em que o réu foi interrogado.

Ao final, o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia.

O acusado postulou a absolvição com base na insuficiência probatória.

Subsidiariamente, pleiteou a fixação da pena no patamar mínimo.

É o relatório.

DECIDO.

O pedido é procedente.

A materialidade do delito está demonstrada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (fls. 1, 6/14), boletim de ocorrência (fls. 3/5), auto de exibição e apreensão (fls. 16), laudo de constatação (fls. 19/22) e laudo de exame químico toxicológico (fls. 115/117).

A autoria, por seu turno, é certa.

Na fase administrativa, o réu "(...) negou que estivesse na posse de entorpecente, informou que saiu da cadeia há dois meses e que sequer é da área de Poá, que estava numa adega bebendo e que foi pegar uma peça de droga na biqueira, mas que não encontrou ninguém lá, que voltou para o bar e continuou bebendo com duas pessoas e que os policiais chegaram e os abordaram sendo que logo após os policiais encontraram a droga e que passaram a atribuir a mesma a sua pessoa. Indagado informou que o dinheiro localizado não tinha qualquer relação com o tráfico que seria de um serviço que prestou. Nega que estivesse na posse de entorpecente sendo que os policiais intrujaram a droga na sua pessoa. Informou estar desempregado e que trabalha de forma autônoma, fazendo bicos auferindo cerca de R\$ 70,00 por dia. (...) " (fls. 13).

Em juízo, negou a autoria do crime. Sustentou que estava em uma adega com amigos, bebendo. Disse que foi até a biqueira para comprar droga para seu próprio consumo quando foi abordado pelos policiais e levado para a delegacia, porque possuía antecedentes criminais. Os policiais encontraram as drogas em um terreno. Negou conhecer os policiais e não apresentou ressalvas em relação a eles. Afirmou que o dinheiro apreendido era oriundo de seu trabalho como ajudante de pedreiro.

A versão do acusado, todavia, não merece acolhimento, pois está isolada nos autos. Fabio Rogerio dos Santos, policial militar, relatou que, durante patrulhamento de rotina, viu o réu em local conhecido como ponto de tráfico de drogas com um volume na cintura. Narrou que o acusado, ao perceber a presença da viatura policial, tentou fugir, o que motivou a abordagem. Durante a revista pessoal, foi localizada uma sacola, que o réu trazia na cintura. Em seu interior, foram encontradas porções de cocaína (aproximadamente 100 porções). Afirmou que foi localizado dinheiro no bolso da calça do acusado. Questionado, o réu permaneceu em silêncio. Reconheceu o acusado. Negou conhece-lo.

No mesmo sentido, é o depoimento de Tiago Torres Guimarães.

Com efeito, o tráfico ilícito de drogas praticado pelo réu ficou demonstrado nos autos.

Verifica-se que os depoimentos dos policiais militares são uníssonos e estão em consonância com o conjunto probatório produzido. Não existe, nos autos, qualquer elemento que infirme as declarações prestadas pelos policiais. Ao contrário, os funcionários que efetuaram a prisão do réu, ouvidos em juízo, apresentaram versão coerente e detalhada dos fatos.

Aliás, toda testemunha, ao depor, presta compromisso, devendo ser presumida, por isso, a veracidade de seus depoimentos até que se comprove cabalmente o contrário.

Este é o entendimento jurisprudencial:

"O simples fato de as testemunhas serem policiais não invalida, por si só, seu depoimento (...) " (STF - RHC - Rel. Moreira Alves - JSTF- Lex 125/332).

“Não basta que sejam funcionários da polícia para que se rejeite os seus depoimentos como fonte de prova. Aliás, seria um contra-senso o Estado credenciar pessoas para a função repressiva e negar-lhe crédito quando dão conta de suas diligências” (TJSP - AC - Rel. Silva Leme - RT 417/94).

E, por ocasião de seu interrogatório, o acusado não se opôs à ouvida dos policiais arrolados na denúncia, tampouco indicou qualquer motivo pessoal justificador de eventual falsa imputação.

A destinação do entorpecente ao tráfico é evidente.

A quantidade e a diversidade de drogas apreendidas, embora não demonstrem, por si só, a traficância, induzem à certeza da mercancia em razão da ausência de prova de que o entorpecente era destinado ao seu uso próprio (RT 538/380, 616/280, 618/341).o que afasta a tese de desclassificação.

Aliás, para que ocorra a desclassificação, é necessário que a Defesa comprove efetivamente que o acusado é usuário de droga. Não basta a simples afirmação, o que sequer ocorreu no caso dos autos. Caso contrário, todo acusado que alega ser usuário de entorpecente (o que acontece com a maioria e com o objetivo de se livrarem da responsabilidade criminal) teria sua conduta desclassificada, o que acarretaria expressiva impunidade.

Vale lembrar que eventual consumo de entorpecente não afasta a traficância, já que o usuário é um potencial traficante, que faz da mercancia ilícita a forma de sustento de seu vício.

Nessa toada:

“TÓXICOS – Tráfico – Desclassificação para uso próprio – Descabimento – Agente surpreendido quando guardava cerca de 200 gramas de cocaína – Expressiva quantidade da droga apreendida que, aliada à maneira como estava acondicionada, aos depoimentos dos policiais e ao fato de o réu se dizer desempregado, evidencia a prática do tráfico de entorpecente, sendo que o fato de o acusado ser usuário de drogas não afasta sua condição de traficante, mesmo porque o comércio ilícito é freqüentemente utilizado para obtenção do dinheiro necessário à manutenção do vício e ao próprio sustento – Recurso improvido” (Apelação Criminal n. 993.08.026446-5 – Araras – 9ª Câmara Criminal – Relator: Sérgio Coelho – 23.07.08 – V.U. – Voto n. 6513).

Além disso, as drogas estavam acondicionadas em porções individuais, de forma própria para a venda, o que reforça tal conclusão.

E o dinheiro apreendido é outra circunstância indicativa da prática de tráfico ilícito de entorpecentes, tendo em vista que o acusado não demonstrou a origem lícita de tais valores, ônus esse que lhe competia.

Neste rumo:

“Ônus da prova. Outra peculiaridade da lei é a de que há uma inversão do ônus da prova no § 2º do art. 60. Caberá ao acusado demonstrar a origem lícita dos bens e não à acusação a origem ilícita, que fica presumida pelos indícios suficientes” (GRECO FILHO, Vicente; RASSI, João Daniel; Lei de Drogas Anotada; ed. Saraiva; 1ª edição; 2007; São Paulo; p. 189).

Nesse ponto, importante ressaltar que o réu não comprovou possuir ocupação lícita a justificar a posse do dinheiro.

Portanto, o conjunto probatório coligido (em especial, a quantidade e a forma de acondicionamento das drogas, a apreensão de dinheiro e os depoimentos dos policiais) evidenciou que o réu praticava o tráfico ilícito de drogas.

Por fim, não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Primeiro, porque o delito é equiparado ao hediondo, crime esse de extrema gravidade que coloca em risco a saúde pública e que fomenta a prática de outras infrações penais tão graves como o roubo, o latrocínio e o homicídio. Segundo, porque o traficante demonstra que possui personalidade mal formada, já que desestrutura inúmeras famílias.

Nesse sentido:

“Entorpecente – Tráfico – Pena – Substituição da reprimenda privativa de liberdade por restritiva de direitos – Inadmissibilidade – Traficante de drogas que, em geral, apresenta personalidade mal formada, mormente pela nocividade decorrente de sua atividade deletéria à sociedade, em especial à juventude – Inteligência do art.

44, III, do CP, com a nova redação dada pela Lei 9.714/98" (RT 772/568). "Pena - Reclusão - Tráfico de drogas - Substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos - Impossibilidade - Incompatibilidade com a condição de traficante (artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06) - Existência - Recurso não provido neste aspecto." (Apelação Criminal nº 1.180.451-3/5 - Taubaté - 5ª Câmara da Seção Criminal - Relator Marcos Zanuzzi - 24.4.08 - v.u. - voto nº 15.940). Necessário destacar que o réu foi preso em poder de considerável quantidade de drogas (89 porções de cocaína e 25 de cocaína), conduta essa que poderia atingir vários usuários e desestruturar inúmeras famílias. Além disso, o acusado é reincidente específico. Assim, tais circunstâncias impedem a aplicação do aludido benefício.

Registra-se, também, que o HC 97256 do STF declarou, de modo incidental, a inconstitucionalidade da proibição da incidência do artigo 44 do Código Penal aos casos de tráfico ilícito de drogas, motivo por que não se aplica ao caso em tela. Vale salientar, ainda, que o acusado não comprovou ocupação lícita, extraíndo-se, daí, que mantinha seu sustento com a traficância. Bem por isso, não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, principalmente por estar ausente o requisito previsto no artigo 44, inciso III, do Código Penal.

Por fim, no que se refere à detração penal, não há, nos autos, informações suficientes capazes de permitir a aplicação de regime menos rigoroso.

Para a progressão pretendida, são necessários o cumprimento de parte da pena, além do bom comportamento carcerário, consoante dispõe o artigo 112 da LEP, requisitos esses que serão objeto de apreciação pelo Juízo das Execuções Criminais, competente para a análise.

Este é o entendimento jurisprudencial:

"APELAÇÃO. CRIME CONTRA A INCOLUMIDADE PÚBLICA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E MUNIÇÕES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL. APRECIÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. Restando demonstrado pelo robusto conjunto probatório que o apelante portava, sem autorização legal ou regulamentar, a arma de fogo de uso restrito e as munições apreendidas, incensurável se mostra a solução condenatória proferida. Ademais, nenhum reparo merece a sentença no que tange à aplicação da detração penal. O legislador inseriu o § 2º no artigo 387 do CPP, por meio da Lei nº 12.736 /12, dispondo que: "O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade". Cabe ao Juízo da Execução Penal apreciar se o condenado preenche os requisitos objetivos e subjetivos para a concessão do benefício, sendo ele, portanto, o competente para a apreciação do referido pleito, consoante o preceituado no artigo 112 da Lei nº 7.210 /84. DESPROVIMENTO DO RECURSO". (TJ-RJ - APELAÇÃO APL 04002853220148190001 RJ 0400285-32.2014.8.19.0001; data de publicação: 19/10/2015).

"APELAÇÃO CRIMINAL. Roubo circunstanciado (curso de agentes e emprego de arma de fogo). Sentença condenatória. Defesa requer diminuição da pena e regime prisional mais benéfico. Sem razão o reclamo. Materialidade e autoria cabalmente demonstradas. Confissão do Réu. Dosimetria não merece reparos. Critério quantitativo, sendo de rigor o aumento em 3/8 (três oitavos) em decorrência de duas causas de aumento. Regime inicial fechado mantido. Detração penal é matéria afeta ao Juízo das Execuções - Recurso não provido.

(...) No mais, ressalta-se que a exegese do artigo 387, § 2º do Código de Processo Penal deve ser efetuada conjuntamente com os postulados dispostos no Código Penal para a fixação do regime prisional, posto que é tal diploma que dispõe sobre o tema. Conclusão que se extrai é que para a fixação de regime mais brando devem ser consideradas condições subjetivas, conforme preleciona o artigo 59 do Código Penal. A Lei de Execução Penal, por sua especialidade, tem prevalência sobre as demais no que tange à progressão de regime, de tal sorte que a matéria será sopesada pelo Magistrado das Execuções Penais, razão pela qual o regime prisional inicial fechado subsistirá, nos estritos ditames elencados pelo juízo a quo. (...)." (TJSP - Ap. 0001173-63.2015.8.26.0562 - Rel. Carlos Monnerat - j. 1º de dezembro de 2016).

De rigor a condenação do acusado.

Passo a dosar a pena.

Em consonância com as diretrizes do artigo 59, do Código Penal e artigo 42 da Lei 11.343/06, observo que, em relação ao tipo de entorpecente, a conduta de quem traz, para fins de tráfico, cocaína é muito mais grave do que aquele que tem somente maconha em decorrência do efeito devastador causado pela primeira droga, de poder altamente viciante. Outrossim, o réu ostenta diversas condenações definitivas por crimes contra o patrimônio (fls. 53 - proc. 7538-67.2009; fls. 53/54 - proc. 20469-15.2003; fls. 54 - proc. 80949-12.2010; fls. 55 - proc. 673-61.2018; fls. 56 - proc. 23428-95.2005). Por fim, necessário destacar que o réu cumpria pena quando voltou a praticar o delito em análise (fls. 56), a demonstrar que não se ressocializou. Assim, fixo a pena-base em 6 anos e 8 meses de reclusão e 665 dias-multa.

Na segunda fase, verifico que o acusado é reincidente específico (fls. 54/55 - proc. 80953-05.2017). É certo que a reincidência específica é mais gravosa que a comum, tanto que impede a concessão de benefícios, como o livramento condicional para os delitos hediondos e seus assemelhados ou mesmo a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Além do mais, o crime foi praticado durante a pandemia, reconhecida tal situação como calamidade pública pelo Decreto Legislativo 6/2020. Tal agravante deve ser reconhecida (art. 61, inciso II, alínea 'j', CP), sendo prescindível que o agente tenha se valido de uma situação calamitosa para tirar proveito ilícito. Portanto, levando-se em consideração ambas as agravantes, acresço à sanção a fração de 1/2, o que totaliza 10 anos de reclusão e 995 dias-multa.

Não há que falar na incidência do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Conforme exposto anteriormente, o réu é reincidente específico e ostenta maus antecedentes, o que afasta a figura do pequeno traficante e indica seu envolvimento em ações criminosas. Registra-se, ainda, que o acusado admitiu seu envolvimento com o tráfico de drogas, a indicar que mantinha seu sustento com a atividade ilícita. À míngua de informações sobre a situação financeira do réu, estabeleço o dia-multa no patamar mínimo.

Fixo o regime fechado para o início do cumprimento da pena, porque o acusado praticou crime equiparado ao hediondo. Saliencia-se que tal atividade acarreta malefício à sociedade, tendo relação direta com o aumento da criminalidade.

Ressalta-se, ainda, que o réu é reincidente específico e, mesmo cumprindo pena, isto não foi suficiente para impedir que voltasse a delinquir. Deste modo, necessária a imposição de regime mais gravoso.

Indefiro o direito de recorrer em liberdade, pois ainda persistem os motivos que deram origem à decretação da prisão preventiva do réu (fls. 75/76). Ademais, o acusado permaneceu preso durante o trâmite do processo, o que evidencia a necessidade de manutenção da segregação.

Ante o exposto, julgo procedente o pedido para condenar WILIAN ROGÉRIO ADÃO DA SILVA à pena de 10 anos de reclusão e 995 dias-multa, por infração ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Recomendo-o na prisão em que se encontra.

Com o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Custas processuais na forma da lei.

P.I.C.

Poá, 21 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA